

[기술][1][2013-1-2]노사협의회 의결을 거친 인사규정(취업규칙)을 근거로 한 퇴직 통보의 효력

【문제 1】 상시 근로자 5,000 명을 사용하는 A 회사에 근무하는 직원들의 직급체계는 사원, 대리, 과장, 차장, 부장이다. 그런데 과장 또는 차장으로 근무하는 직원들의 인사적체가 심화되자 그 해결책으로, A 회사는 2010. 1. 31. 노사협의회의 의결을 거쳐 인사규정의 일부를 다음과 같이 변경하였다.

「종전 인사규정」

제 5 조(정년)

회사에 근무하는 모든 직원은 만 60 세가 만료되는 날짜에 퇴직한다.

「변경된 인사규정」

제 5 조

제 1 항(정년) 회사에 근무하는 모든 직원은 만 60 세가 만료되는 날짜에 퇴직한다.

제 2 항(직급정년) 제 1 항에도 불구하고 2012. 1. 1.부터 과장에서 부장까지 직급정년을 시행한다. 과장에서 차장 또는 차장에서 부장으로 7 년간 승진하지 못한 직원은 그 기간이 만료되는 시점에 퇴직한다.

근로자 甲은 2006. 1. 1.부터 차장으로 근무하여 왔는데 A 회사가 2012 년 12 월 발표한 부장승진 인사에서 탈락하였다. 그 후 A 회사는 인사규정 제 5 조 제 2 항에 의해 근로자 甲에게 직급정년의 도달(2012. 12. 31.)로 퇴직을 서면으로 통보하고 퇴직에 따른 금품청산을 완료하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사가 근로자 甲에게 통보한 퇴직의 효력을 논하시오. (20 점)